

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2690/2535

นางสาว กฤษณา กุล ธรรม โยธิน
นางสาว ณิชพร หรือชื่นสุข หรือตุ้ ระ
ดิง หิน

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 350

ป.วิ.อ. มาตรา 158

โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยเจตนาเพื่อมิให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ได้โอนสิทธิการเช่าโทรศัพท์ของจำเลย อันเป็นทรัพย์สินมูลค่า 28,000 บาท ให้แก่ผู้มีชื่อ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ไม่ได้รับชำระหนี้ตามคำพิพากษา เป็นคำฟ้องที่สมบูรณ์มีความหมายชัดเจนในตัวแล้วว่า จำเลยได้รู้อยู่แล้วว่าโจทก์ได้ใช้สิทธิทางศาลแล้วซึ่งครบองค์ประกอบแห่งความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 350 และเป็นฟ้องที่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) โจทก์ไม่จำเป็นต้องบรรยายข้อความที่มีความหมายอย่างเดียวกันซ้ำในฟ้องอีก

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้เจตนาเพื่อมิให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ 2835/2530 ของศาลแพ่งธนบุรี ซึ่งได้ใช้สิทธิทางศาลโดยชอบแล้ว ได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้โอนสิทธิการเช่าโทรศัพท์ของจำเลยเป็นเครื่องหมายเลข 4672047 อันเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่ง มูลค่าประมาณ 28,000 บาท

ให้แก่ผู้มีชื่อ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายไม่ได้รับชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาล
ดังกล่าว ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 350

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษา
ศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดีโจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยฎีกาว่าตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าฟ้องของโจทก์
ครบองค์ประกอบแห่งความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 350 แล้ว จำเลย
ไม่เห็นด้วยเพราะฟ้องของโจทก์ไม่ได้บรรยายให้ชัดว่า "จำเลยรู้ว่าโจทก์ได้ใช้สิทธิ
ทางศาลแล้วหรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้" นั้น ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 350บัญญัติว่า "ผู้ใดเพื่มิให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อื่นได้รับชำระหนี้
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้ ย้ายไป
เสีย ช้อนเร้นหรือโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์ใดก็ดี แก่งให้ตนเองเป็นหนี้จำนวนใด
อันไม่เป็นความจริงก็ดี ต้องระวางโทษ..." ซึ่งคำฟ้องของโจทก์ได้บรรยายว่าจำเลย
เจตนาเพื่มิให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหมายเลขแดงที่2835/2530 ของ
ศาลแพ่งธนบุรี ซึ่งได้ใช้สิทธิทางศาลโดยชอบแล้วได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บาง
ส่วน ได้โอนสิทธิการเช่าโทรศัพท์ของจำเลยเครื่องหมายเลข 4672047 อันเป็น
ทรัพย์สินมูลค่า 28,000 บาทให้แก่ผู้มีชื่อ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ไม่ได้รับ
ชำระหนี้ตามคำพิพากษา เห็นว่า ฟ้องโจทก์เป็นคำฟ้องที่สมบูรณ์มีความหมายชัดเจน
อยู่ในตัวแล้วว่า จำเลยได้รู้อยู่แล้วว่าโจทก์ได้ใช้สิทธิทางศาลแล้ว ซึ่งครบองค์
ประกอบแห่งความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 350 และเป็นฟ้องที่ชอบ
ด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158(5) โจทก์ไม่จำเป็นต้องบรรยาย
ข้อความที่มีความหมายอย่างเดียวกันซ้ำในฟ้องอีก ข้ออ้างของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสาม บัญญัติว่า"ถ้าผู้กระทำความผิดได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดจะถือว่าผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นมิได้" ข้อที่ว่าผู้กระทำรู้ถึงข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดหรือไม่ จึงเป็นหลักการหนึ่งของการกระทำโดยเจตนาความรับผิดชอบทางอาญามีองค์ประกอบที่เป็นการทั่วไปอยู่ว่าต้องเป็นการกระทำโดยเจตนา ดังนั้น เมื่อฟ้องโจทก์บรรยายว่าจำเลยกระทำโดยเจตนา แม้ไม่ได้บรรยายว่าจำเลยได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดแล้ว ก็ถือว่าเป็นคำฟ้องที่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 350 ไม่ได้บัญญัติข้อที่ว่า ผู้กระทำได้รู้ว่าเจ้าหนี้ได้ใช้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้เป็นองค์ประกอบของความผิดจึงไม่ต้องบรรยายมาในฟ้องซึ่งต่างกับความผิดตามมาตรา 173,187,214,244,345,368 ที่ได้บัญญัติว่าโดยรู้ว่าข้อเท็จจริงอะไรเป็นองค์ประกอบของความผิดไว้โดยชัดแจ้ง จึงต้องบรรยายว่าจำเลยได้รู้ข้อเท็จจริงดังกล่าวมาในฟ้องด้วย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 873/2504 การฟ้องความผิดฐานรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 ไม่จำเป็นต้องบรรยายว่า จำเลยรับไว้โดยรู้ว่าเป็นของร้ายอย่างไรในกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 321 ฉะนั้นเมื่อโจทก์บรรยายเพียงว่า จำเลยบังอาจรับทรัพย์ของผู้เสีย

หายซึ่งถูกลักไปนั้นไว้จากคนร้ายผู้ได้ทรัพย์นั้นมาในการทำผิดฐานลักทรัพย์ ดังนี้ ก็
ครบองค์ความผิดและชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
158(5) แล้ว เพราะการกระทำผิดฐานนี้ต้องประกอบด้วยเจตนาตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 59 ไพโรจน์ วายุภาพ